

Albträume und Wutanfälle; Nach der erfolgreichen Klage eines traumatisierten DDR-Flüchtlings hoffen weitere Betroffene auf Entschädigung

Berliner Zeitung

26. Juli 2019

Copyright 2019 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

Berliner Zeitung

Section: BERLIN; S. 14; Ausg. 171

Length: 790 words

Byline: NORBERT KOCH-KLAUCKE

Body

VON NORBERT KOCH-KLAUCKE

Die Entscheidung kann man als historisch werten. Am Mittwoch hatten die Richter am Bundesverwaltungsgericht Leipzig entschieden, dass erstmals auch ehemalige DDR-Bürger Anspruch auf staatliche Hilfe und Entschädigung haben, wenn sie durch ihre Flucht über Mauer und Stacheldraht nach West-Berlin oder in die alte Bundesrepublik gesundheitliche Schäden erlitten haben und noch heute darunter leiden. Ein 56-jähriger Berliner, der noch immer auf Grund seiner Flucht und den Erlebnissen von 1988 psychisch erkrankt ist, hatte dieses Urteil vor dem obersten Gericht erkämpft. "Mehrere Hunderte traumatisierte DDR-Flüchtlinge, denen es ebenso erging, könnten nun auf Rehabilitation und Entschädigung hoffen", sagte sein Anwalt Thomas Lerche der Berliner Zeitung.

Der Berliner Sozialrechtler vertritt seit etwa zehn Jahren bundesweit Opfer des DDR-Systems. Einen Tag nach dem Leipziger Urteilsspruch erhielt er Anfragen von mehreren DDR-Flüchtlings, die nun auch ihren Anspruch auf Entschädigungen bei den Versorgungsämtern gelten machen wollen. "Bisher galten die Ansprüche nur für diejenigen, die wegen missglückter Flucht oder aus politischen Gründen in DDR-Gefängnissen saßen", sagt Lerche. "Mit Ausnahme weniger Einzelfälle wurde das Leid der traumatisierten Flüchtlinge bisher nicht rechtsstaatlich anerkannt."

Sein Mandant war 26 Jahre alt, als er im Dezember 1988 mit seinem Bruder von Teltow-Sigridhorst aus nach West-Berlin geflohen war. Die Männer hatten stundenlang im Schlamm des Sperrgebietes gehockt, ehe sie mit Bolzenschneidern und Leitern die Grenzzäune überwandern. Der Kläger blieb nach seiner Schilderung vor Gericht im letzten Stacheldrahtzaun hängen, sei von DDR-Grenzern mit Kalaschnikows ins Visier genommen worden. Geschossen hätten sie nicht, der Mann entkam nach West-Berlin. Der gelernte Rohrleger machte später geltend, die zwölfstündige Flucht habe zu einer psychischen Erkrankung geführt, die noch heute fortwirke, er leide unter Albträumen und Reizbarkeit bis hin zu Wutanfällen. Vom Land Brandenburg verlangte er eine "verwaltungsrechtliche Rehabilitation". Sie führt zu Entschädigungsansprüchen, zum Beispiel Ersatz von Behandlungskosten.

Alpträume und Wutanfälle Nach der erfolgreichen Klage eines traumatisierten DDR-Flüchtlings hoffen weitere Betroffene auf Entschädigung

Das Land Brandenburg und das Verwaltungsgericht Potsdam lehnten das ab. Eine verwaltungsrechtliche Rehabilitation komme nur nach individueller Verfolgung in Betracht. Die DDR-Grenzsicherung habe sich aber gegen die gesamte DDR-Bevölkerung gerichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht hob das Urteil auf und begründete, die Grenzsicherung der DDR sei insgesamt "rechtsstaatswidrig" gewesen. Bei der Flucht hätten sich die Maßnahmen "konkret und individuell" gegen den Kläger gerichtet. Er habe schlüssig dargelegt, dass seine Flucht zu Gesundheitsschäden geführt habe. Dieser Nachweis ist entscheidend. Auch für traumatisierte DDR-Flüchtlinge, die nun infolge des Urteils eine Entschädigung beantragen werden.

Die Berliner Beratungsstelle "Gegenwind", die seit 20 Jahren politisch Traumatisierte der SED-Diktatur betreut, bewertet das Urteil als "wichtige Grundsatzentscheidung". Zu den einstigen DDR-Bürgern, die sich dort beraten lassen, gehören auch Menschen, deren Flucht zwar geglückt war, die aber unter den Erlebnissen noch immer seelisch kranken, so Psychologin Stefanie Knorr. "Es ging um akute Lebensgefahr, wenn man etwa miterleben musste, wie ein Mitflüchtender von einer Mine getötet wurde", sagt sie. Seelisch zugesetzt hätte es auch Flüchtlingen, wenn sie später erfuhren, unter welchen staatlichen Repressalien ihre in der DDR verbliebenen Familienmitglieder leiden mussten. Depressionen, Angstzustände würden sich sogar Jahrzehnte nach den Geschehnissen bei den Betroffenen verstärken. "Vor allem, wenn sie wegen ihrer Krankheit jahrelang arbeitslos waren, im Alter wenig Rente beziehen und Angst vor drohender Armut haben", sagt Knorr. "Die Betroffenen nahmen hohe Risiken bei ihrer Flucht in die Freiheit in Kauf." Die heutige fehlende staatliche Anerkennung mache ihnen zusätzlich zu schaffen. "Daher ist ihre Rehabilitation unbedingt wichtig", sagt die Psychologin.

Der Berliner, der das Urteil erwirkt hat, wird nicht sofort eine Entschädigung erhalten. "Das wird noch zwei bis drei Jahre dauern", sagt Anwalt Lerche. Denn die Anträge auf seine Rehabilitation, die zu Entschädigungsansprüchen führen, müssen beim Berliner Versorgungsamt eingereicht und bearbeitet werden. Unklar ist, wie hoch die Entschädigung sein wird.

"Mehrere Hunderte traumatisierte DDR-Flüchtlinge können nun auf Rehabilitation und Entschädigung hoffen."

Thomas Lerche,

Berliner Sozialrechtsanwalt, der vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Entschädigung für DDR-Flüchtlinge erkämpft hat

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); OBERSTES GERICHT (90%); RECHTSKLAGEN (90%); RICHTER (90%); STAATSGRENZEN (89%); DIKTATUREN (78%); GERICHTSPROZESSE (78%); RECHTSANWÄLTE (78%); RECHTSSTAATLICHKEIT (78%); KRANKHEITEN & GESUNDHEITLICHE BESCHWERDEN (77%); PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN (77%); GEFÄNGNISSE (72%); PSYCHOLOGIE (60%)

Industry: RECHTSANWÄLTE (78%); PSYCHOLOGIE (60%)

Alpträume und Wutanfälle Nach der erfolgreichen Klage eines traumatisierten DDR-Flüchtlings hoffen weitere Betroffene auf Entschädigung

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (95%); LEIPZIG, DEUTSCHLAND (73%); POTSDAM, DEUTSCHLAND (58%); BRANDENBURG, DEUTSCHLAND (73%)

Load-Date: August 12, 2019

End of Document